

0009648-49.2017.8.26.0635

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

BRUNO APARECIDO ROSENO e outro

Vistos.

Helknes de Almeida Reis e Bruno Aparecido Roseno foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 20.10.2017, por volta de 02:20 horas, na Rua Lupércio de Souza Cortez, bairro Iguatemi, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0009648-49.2017.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0009648-49.2017.8.26.0635

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

BRUNO APARECIDO ROSENO e outro

Vistos.

Helknes de Almeida Reis e Bruno Aparecido Roseno foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 20.10.2017, por volta de 02:20 horas, na Rua Lupércio de Souza Cortez, bairro Iguatemi, agindo em concurso, traziam consigo, para fim de tráfico, 03 frascos de lança perfume, com volume líquido de 06ml, 01 barra de maconha com 13,6g, 57 porções de cocaína, 116 de crack e 01 de heroína.

Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, ficando os réus revéis.

As partes debateram em audiência, o MP e a defesa requerendo a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 13/14, 16/17 e 217/219.

Os réus permaneceram em silêncio na polícia, a fls. 06 e 07, em juízo ficando revéis.

Uma só testemunha, o PM Fabio, foi ouvido e declarou que não se lembrava dos fatos. Sobre seu outro colega miliciano, informou estar no gozo de licença não remunerada por um ou dois anos, não sabendo precisar.

Diante da ausência de elementos de prova aptos a inferir a traficância imputada, a solução é a absolvição.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver os réus Helknes de Almeida Reis e Bruno Aparecido Roseno da acusação que lhes foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

P.R.I.
São Paulo, 24 de outubro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito